LICENCE 1 · DROIT

Organisation judiciaire de la Côte d'Ivoire

Principes, juridictions et acteurs de la justice

D'après le plan du cours de Licence 1

Année universitaire 2026-2027

Cours complet · 20 leçons, exercices corrigés et lexique

Lisân Campus
Éditions Lisân

Sommaire

Introduction 3

Introduction : définition, caractères et sources 3

Première partie · Les principes fondamentaux et les principales juridictions 6

Chapitre I · Les principes fondamentaux 6

Séparation des pouvoirs et gratuité de la justice 6

Égalité, collégialité et double degré de juridiction 7

Contradictoire, indépendance et impartialité 8

Chapitre II · Les principales juridictions 9

Le tribunal de première instance (TPI) 9

Tribunal de commerce et tribunal du travail 11

Tribunal pour enfants, tribunal criminel et PPEF 12

La cour d'appel et la cour d'appel de commerce 14

Le Conseil constitutionnel et la Cour des comptes 15

Cour de cassation, Conseil d'État et Tribunal des conflits 17

Juridictions non permanentes : tribunal militaire et Haute Cour 18

Les juridictions communautaires : CCJA, CEDEAO, UEMOA 19

Deuxième partie · Les acteurs de la justice 21

Chapitre I · Les magistrats 21

Les magistrats du siège et du parquet 21

Recrutement, formation et carrière des magistrats 22

Contraintes, droits et avantages des magistrats 23

La responsabilité des magistrats 24

Chapitre II · Les auxiliaires de justice 25

Les avocats 25

Le notaire 26

Le commissaire de justice 27

Le greffier 28

Lexique 30

Ce document rassemble le cours de la matière tel qu'il est enseigné sur Lisân Campus : chaque leçon, ses encadrés et ses exercices avec leur corrigé. Il se lit en complément des leçons à écouter, des mini-exercices, des cartes de révision et de l'évaluation du parcours, sur lisan-campus.pages.dev.

Introduction

Introduction : définition, caractères et sources

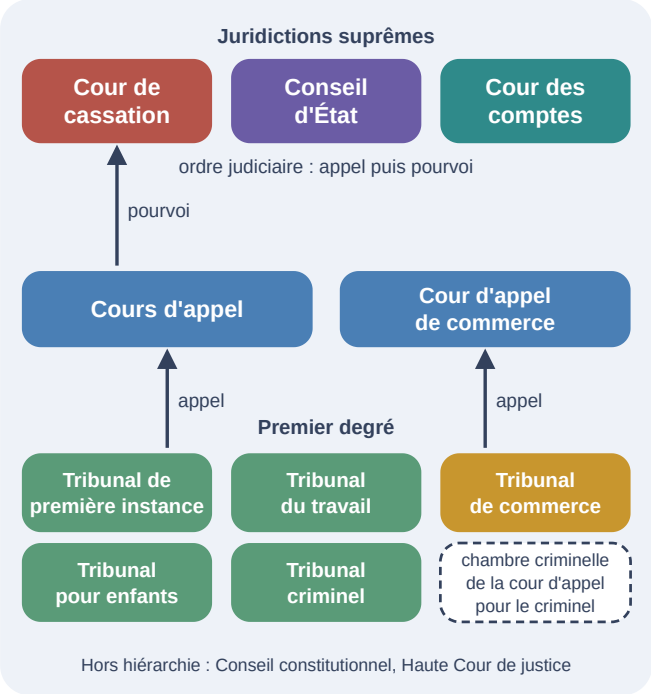
I. Définition de l'organisation judiciaire

L'**organisation judiciaire** est l'ensemble des règles qui déterminent les **juridictions** (leur création, leur composition, leur compétence, leur fonctionnement) et le **statut des personnes** qui rendent la justice ou concourent à son service (magistrats, greffiers, avocats, notaires, commissaires de justice). Elle répond à la question : **qui juge, où, comment et avec quelles garanties ?**



II. Les caractères de l'organisation judiciaire

Caractère	Contenu
A. La légalité	C'est la **loi** qui crée les juridictions, fixe la compétence des tribunaux, leur composition, le statut des magistrats et la procédure. Un juge ne peut tirer son pouvoir que d'un texte.
B. La hiérarchie	Les juridictions sont étagées : premier degré (tribunaux), second degré (cours d'appel), sommet (Cour de cassation, Conseil d'État, Cour des comptes). Les décisions inférieures peuvent être réformées par les supérieures.
C. La spécialisation	**Par matière** ou « objective » : tribunal de commerce, tribunal du travail, PPEF. **Par la qualité des parties** ou « subjective » : tribunal pour enfants, tribunal militaire, Haute Cour de justice.
D. L'unicité	Unité de la **fonction de juger** (le même juge peut connaître du civil et du pénal) ; unité **statutaire** des magistrats (siège et parquet appartiennent au même corps) ; unité par le **lien hiérarchique** (le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est le chef de l'administration judiciaire) ; unité par le **sommet** (la Cour de cassation unifie l'interprétation du droit).
E. L'indépendance	Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif (article 139 de la Constitution) ; le Président de la République en est le garant, assisté du Conseil supérieur de la magistrature.
F. La permanence	La justice est rendue de façon **continue** : les juridictions siègent toute l'année, avec des services de permanence pendant les vacances judiciaires. Certaines juridictions sont toutefois **non permanentes** (Haute Cour de justice).



Les juridictions ivoiriennes depuis 2020

III. Les sources de l'organisation judiciaire

1. **La Constitution** du 8 novembre 2016 (révisée en 2020) : titre sur le pouvoir judiciaire, Conseil constitutionnel, Haute Cour de justice.
2. **Les lois** : lois organiques sur la Cour de cassation (loi organique n° 2020-967), le Conseil d'État, la Cour des comptes ; loi n° 2020-884 sur le Tribunal des conflits ; loi n° 2016-1110 sur les juridictions de commerce ; loi n° 2022-193 sur le PPEF ; Code de procédure pénale de 2018.
3. **Les règlements** : décrets fixant le siège et le ressort des juridictions, statut des greffiers.
4. **Les conventions et traités internationaux** : traité OHADA (CCJA), traités CEDEAO et UEMOA.
5. **La jurisprudence** : décisions qui précisent les règles de compétence et de procédure.
6. **La doctrine** : ouvrages et commentaires qui expliquent et critiquent le système.

MOYEN MNÉMOTECHNIQUE

Légalité, hiérarchie, spécialisation, unicité, indépendance, permanence : « Le Haut Sénat Unit l'Indépendance Permanente ».

Le vocabulaire des juridictions

	Tribunal	Cour
Niveau	Premier degré	Appel ou cassation
Décision	Jugement	Arrêt
Juges	Juges	Conseillers
Chef	Président	Premier président
Parquet	Procureur de la République	Procureur général

Mot	Qui l'emploie	Sens
Ordonnance	Juge unique	Décision d'un juge seul
Confirmer / infirmer	Cour d'appel	Maintenir / réformer le jugement
Casser / rejeter	Cour de cassation	Annuler / maintenir la décision

Exercice d'application

Cite les six caractères de l'organisation judiciaire et explique la « spécialisation » par un exemple.

CORRIGÉ

Légalité, hiérarchie, spécialisation, unicité, indépendance, permanence (« Le Haut Sénat Unit l'Indépendance Permanente »).

La **spécialisation** répartit les affaires par matière : un litige entre commerçants va au **tribunal de commerce**, un licenciement au **tribunal du travail**, un délit commis par un mineur au **tribunal pour enfants**.

Première partie · Les principes fondamentaux et les principales juridictions

Chapitre I · Les principes fondamentaux

Séparation des pouvoirs et gratuité de la justice

Première partie, chapitre I : les principes fondamentaux.

Section I. Le principe de séparation des pouvoirs

§ 1. Origine. Formulé par **Montesquieu** dans *De l'esprit des lois* (1748) : « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, **le pouvoir arrête le pouvoir**. » Il est consacré par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par la Constitution ivoirienne.

§ 2. Contenu. Les fonctions de l'État sont confiées à des organes distincts : le **législatif** fait la loi (Parlement), l'**exécutif** l'applique (Président de la République, Gouvernement), le **judiciaire** tranche les litiges (juridictions). Pour l'organisation judiciaire, il en résulte que :

- le **juge ne peut pas légiférer** : interdiction des arrêts de règlement (article 5 du Code civil) ;
- le juge judiciaire **ne juge pas l'Administration** : ce rôle revient au juge administratif ;
- le **législateur et l'exécutif ne peuvent pas juger** ni remettre en cause une décision de justice.

Section II. Le principe de gratuité de la justice

§ 1. Fondement. La justice est un **service public**. Le justiciable ne **rémunère pas son juge** : les magistrats sont payés par l'État. Le principe garantit l'**égal accès** de tous au juge, riches comme pauvres.

§ 2. Portée. Il interdit au juge de recevoir une rémunération des parties. Il ne signifie pas que le procès est sans frais.

§ 3. Limites et nuances.

Frais	Contenu	Qui paie ?
I. Les dépens	Frais nécessaires au procès et tarifés : droits de greffe, coût des actes de commissaire de justice, frais d'expertise ordonnée, indemnités des témoins	En principe la **partie qui perd** le procès
II. Les frais autres que les dépens	Honoraires d'avocat, frais de déplacement, consultations, frais de constitution du dossier	Chaque partie, mais le juge peut en mettre une part à la charge du perdant (frais irrépétibles)

Pour les justiciables sans ressources, l'**assistance judiciaire** permet la prise en charge des frais et la désignation d'un avocat.

PIÈGE D'EXAMEN

Gratuité = on ne paie pas **le juge**. Ce n'est pas la gratuité **du procès**.

Exercice d'application

Le ministre de la Justice ordonne à un juge du siège de condamner un opposant. Un plaideur se plaint de devoir payer son avocat alors que « la justice est gratuite ». Que répondre ?

CORRIGÉ

Au ministre : la **séparation des pouvoirs** interdit à l'exécutif de juger ou de dicter une décision ; le juge du siège ne reçoit d'ordre de personne.

Au plaideur : la **gratuité** signifie seulement qu'**on ne paie pas son juge**. Les **dépens** et les **honoraires d'avocat** restent dus ; les plus démunis peuvent demander l'**assistance judiciaire**.

Égalité, collégialité et double degré de juridiction

Section III. Le principe d'égalité

§ 1. Contenu. Tous les citoyens sont égaux devant la justice : ils sont jugés **par les mêmes juridictions**, **selon les mêmes règles** de procédure et avec **les mêmes garanties**. Il interdit les juridictions de faveur fondées sur la naissance, la fortune, la religion ou l'origine.

§ 2. Limites. L'égalité n'empêche pas des **différences de traitement fondées sur la situation objective** : juridictions spéciales pour les mineurs (tribunal pour enfants), les militaires (tribunal militaire), les commerçants (tribunal de commerce), ou privilèges de juridiction pour certaines autorités (Haute Cour de justice). Ces exceptions doivent être prévues par la loi et justifiées.

Section IV. Le principe de collégialité

§ 1. Fondement. La décision est rendue par **plusieurs juges** (en principe trois, en nombre impair), qui délibèrent ensemble en secret.

§ 2. Avantages. Garantie d'**impartialité** (les juges se contrôlent mutuellement), **qualité** de la décision (confrontation des points de vue), **protection du juge** (la décision est celle de la juridiction, non d'un individu exposé aux pressions).

§ 3. Limites et exceptions. Le juge unique se développe pour des raisons de **rapidité** et de **manque de magistrats** : juge des référés, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'exécution, président statuant par ordonnance, sections détachées des tribunaux de première instance.

Section V. Le principe du double degré de juridiction

§ 1. Le principe. Toute affaire jugée en **premier ressort** peut être **rejugée en fait et en droit** par une juridiction supérieure, la cour d'appel. C'est une garantie contre l'erreur ou l'arbitraire du premier juge.

§ 2. Les exceptions. Certaines décisions sont rendues en **premier et dernier ressort** et ne sont pas susceptibles d'appel, seulement d'un pourvoi en cassation : les litiges de **faible montant** (devant le tribunal de commerce, les demandes n'excédant pas **25 millions de francs CFA**, article 10 de la loi n° 2016-1110), les décisions des juridictions suprêmes, celles du Conseil constitutionnel.

À RETENIR

La Cour de cassation n'est **pas** un troisième degré de juridiction : elle juge le **droit**, pas les faits.

Exercice d'application

Pourquoi un mineur délinquant n'est-il pas jugé par le même tribunal qu'un adulte, sans violer le principe d'égalité ? Et pourquoi la Cour de cassation n'est-elle pas un troisième degré ?

CORRIGÉ

L'égalité admet des différences fondées sur une **situation objective** : la protection du mineur justifie le **tribunal pour enfants**.

La Cour de cassation juge **le droit, non les faits** : elle vérifie l'application de la loi. Le double degré s'arrête à la **cour d'appel**.

Contradictoire, indépendance et impartialité

Section VI. Le principe du contradictoire

§ 1. Domaine. Il s'applique devant **toutes les juridictions** (civiles, pénales, administratives) et à toutes les étapes du procès.

§ 2. Contenu. Chaque partie doit être **informée** de la procédure engagée contre elle, **connaître** les prétentions, arguments et pièces de l'adversaire, et disposer du **temps** pour y répondre. Le juge ne peut fonder sa décision sur un élément que les parties n'ont pas pu discuter. Adage : *audi alteram partem* (« entends l'autre partie »).

§ 3. Limites. Procédures **sur requête** ou **non contradictoires** en cas d'urgence ou de nécessité de surprise (ordonnance sur requête, saisie conservatoire), où le contradictoire est **différé** ; jugement **par défaut** quand le défendeur, régulièrement convoqué, ne comparaît pas ; secret de l'**instruction** pénale.

Section VII. Le principe de l'indépendance de la justice

§ 1. Contenu. I. L'indépendance institutionnelle : le pouvoir judiciaire est séparé des pouvoirs exécutif et législatif (article 139 de la Constitution). **II. L'indépendance fonctionnelle et personnelle** : le magistrat du siège ne reçoit **aucun ordre** dans l'exercice de ses fonctions ; il est **inamovible** (on ne peut le déplacer sans son consentement, même en avancement) ; sa carrière relève du **Conseil supérieur de la magistrature**.

§ 2. Importance. I. Pour l'État de droit : sans juge indépendant, la loi ne s'impose pas aux puissants. **II. Pour le magistrat** : il peut juger selon sa conscience, sans crainte. **III. Pour la société** : elle fonde la **confiance** des citoyens et des investisseurs dans la justice.

§ 3. Limites. I. Juridiques : nomination des magistrats par le Président de la République ; le CSM est présidé par une personnalité qu'il désigne (article 145) ; le garde des Sceaux dirige l'administration judiciaire. **II. Pratiques** : insuffisance des moyens matériels, rémunération, pressions sociales, politiques ou médiatiques. **III. Liées à la hiérarchie et à la fonction** : les magistrats du **parquet** sont placés sous l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice.

Section VIII. Le principe de l'impartialité

§ 1. Les dimensions de l'impartialité. Subjective : le juge ne doit avoir **aucun préjugé** ni intérêt personnel dans l'affaire. **Objective** : il ne doit pas **paraître** partial aux yeux du justiciable (« la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit être vue comme rendue »). Exemple : le juge qui a instruit une affaire ne peut pas la juger.

§ 2. Garanties. La **récusation** (une partie demande qu'un juge soit écarté pour parenté, amitié, inimitié, intérêt), le **déport** (le juge se retire de lui-même), le **renvoi pour suspicion légitime** (l'affaire est confiée à une autre juridiction), la **séparation des fonctions** de poursuite, d'instruction et de jugement, la **collégialité** et l'**obligation de motiver**.

NE PAS CONFONDRE

Indépendance = à l'égard des **pouvoirs** extérieurs. **Impartialité** = à l'égard des **parties**.

Exercice d'application

Le juge fonde sa décision sur un document que l'une des parties n'a jamais pu consulter. Un autre juge est le cousin germain du défendeur. Quels principes sont violés et quels remèdes existent ?

CORRIGÉ

Le document : violation du **contradictoire** ; chaque partie doit connaître et pouvoir discuter les pièces de l'autre. La décision peut être annulée par la voie de recours.

Le cousin : atteinte à l'**impartialité**. Le juge doit se **déporter** ; à défaut, la partie peut demander sa **récusation** pour parenté.

Chapitre II · Les principales juridictions

Le tribunal de première instance (TPI)

Chapitre II, section I : les juridictions nationales. Sous-section I : les tribunaux de premier degré.

Le **tribunal de première instance** est la juridiction **de droit commun** du premier degré : il connaît de toutes les affaires qu'aucun texte n'attribue à une autre juridiction. Il peut comporter des **sections détachées** dans les localités de son ressort.

I. Organisation du TPI

Service	Organisation	Attributions
1. Le siège	Un **président**, des vice-présidents, des juges, des juges d'instruction, des juges des enfants, des juges des tutelles	Le **président** administre la juridiction, répartit les magistrats entre les chambres, préside les audiences importantes et statue seul en **référé** et sur **requête** (ordonnances)
2. Le parquet	Un **procureur de la République** assisté de **substituts**	Le procureur reçoit les plaintes, dirige la police judiciaire, décide des poursuites, requiert à l'audience, fait exécuter les peines ; il veille aussi aux intérêts des mineurs et des incapables
3. Le greffe	Un **greffier en chef** et des greffiers	Assistance des juges, tenue des registres, conservation des minutes, délivrance des copies

B. Les sections ou chambres : le TPI est divisé en chambres spécialisées (chambre civile, commerciale lorsqu'il n'existe pas de tribunal de commerce, sociale, correctionnelle, chambre des référés, etc.).

II. Fonctionnement du TPI

- **A. Les compétences** : en matière **civile** (état des personnes, famille, contrats, responsabilité, biens), **pénale** (délits jugés par le **tribunal correctionnel**, contraventions par le **tribunal de simple police**), **sociale** (litiges du travail) et **commerciale** là où il n'y a pas de tribunal de commerce.
- **B. Les formations de jugement** : formation **collégiale** (trois juges) ou **juge unique** selon les affaires.
- **C. La procédure** : saisine par assignation ou requête en matière civile ; par citation, comparution immédiate ou renvoi du juge d'instruction en matière pénale.

III. Répartition des TPI. Chaque TPI est implanté dans une grande ville et couvre un **ressort** (une circonscription). Il existe des TPI à Abidjan (Plateau, Yopougon), Bouaké, Daloa, Korhogo, Man, Abengourou, Gagnoa, San-Pédro, etc., ainsi que de nombreuses sections détachées.

IV. Les réunions du TPI

Réunion	Objet
A. L'audience solennelle	Cérémonies officielles : rentrée judiciaire, installation des magistrats, prestation de serment des auxiliaires de justice
B. L'assemblée générale	Réunion de tous les magistrats pour l'organisation du service : répartition des chambres, calendrier des audiences
C. L'audience ordinaire	Audience **publique** où les affaires sont plaidées et jugées
D. La chambre du conseil	Le tribunal statue **hors la présence du public** pour protéger l'intimité : état des personnes, adoption, affaires familiales

Exercice d'application

Une affaire de divorce, un délit de vol et un litige commercial dans une ville sans tribunal de commerce : quelle juridiction est compétente ?

CORRIGÉ

Le **tribunal de première instance**, juridiction de **droit commun** du premier degré, est compétent pour les trois : le divorce (matière civile), le vol (délit, chambre correctionnelle) et le litige commercial (chambre commerciale, faute de tribunal de commerce).

Tribunal de commerce et tribunal du travail

§ 2. *Les juridictions d'exception du premier degré.* Une juridiction d'exception ne juge que les affaires qu'un texte lui attribue expressément.

I. Le tribunal de commerce

A. Mission et compétences (loi n° 2016-1110 du 8 décembre 2016, article 9) : litiges **entre commerçants** relatifs à leur activité, litiges **entre associés** d'une société commerciale ou d'un GIE, **procédures collectives** d'apurement du passif (redressement, liquidation), contestations relatives aux **actes de commerce**.

Taux de ressort (article 10) : il statue en **premier et dernier ressort** jusqu'à **25 millions FCFA** ; au-delà, ou si l'intérêt est indéterminé, en **premier ressort** (appel possible).

B. Organisation interne.

- **1. Composition** : un président, des vice-présidents, des juges professionnels et des **juges consulaires** (des commerçants expérimentés, ivoiriens, âgés d'au moins 30 ans, avec cinq ans d'expérience commerciale, nommés par arrêté du ministre de la Justice sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie, pour **trois ans renouvelables**).
- **2. Structure et fonctionnement** : formation en nombre **impair**, au moins un président et **deux juges consulaires** ; les juges professionnels ne peuvent être plus nombreux que les juges consulaires (article 19).
- **3. Conseil de surveillance** (articles 53 à 56) : présidé par un président de chambre de la Cour de cassation, avec l'Inspecteur général des services judiciaires, un avocat, un greffier et deux représentants des chambres consulaires. Il suit et évalue les juridictions de commerce et exerce la **discipline** des juges consulaires (avertissement, blâme, déchéance).
- **4. Procédure et audience** : la **tentative de règlement amiable** est **obligatoire** avant toute saisine, sous peine d'irrecevabilité (articles 5 et 41) ; le jugement doit être rendu dans un délai de **trois mois** à compter de la première audience (article 45).

II. Le tribunal du travail

A. Compétence : les **différends individuels** nés du contrat de travail ou d'apprentissage entre employeurs et travailleurs (licenciement, salaires, indemnités), ainsi que les litiges relatifs à la sécurité sociale du travailleur.

B. Organisation : il est présidé par un **magistrat** et comprend des **assesseurs** représentant, à parts égales, les **employeurs** et les **travailleurs**. C'est une juridiction **paritaire** qui rapproche la justice du monde du travail.

C. Fonctionnement et procédure : le litige passe d'abord par une **tentative de conciliation** devant l'inspecteur du travail, puis devant le tribunal ; la procédure est **simple**, **rapide** et en principe **gratuite** pour le travailleur.

À RETENIR

Point commun : le tribunal de commerce et le tribunal du travail associent des **juges professionnels** et des **juges issus du milieu concerné** (commerçants, employeurs, salariés), et imposent une **conciliation préalable**.

Exercice d'application

Deux commerçants se disputent une facture de 10 millions FCFA. Un salarié conteste son licenciement. Quelle juridiction saisir, et que faut-il faire avant ?

CORRIGÉ

La facture : le **tribunal de commerce**, après une **tentative de règlement amiable obligatoire**, sous peine d'irrecevabilité. À 10 millions FCFA (moins de 25 millions), il statue en **premier et dernier ressort** : pas d'appel, seulement un pourvoi.

Le licenciement : le **tribunal du travail**, après une **tentative de conciliation devant l'inspecteur du travail**.

Tribunal pour enfants, tribunal criminel et PPEF

III. Le tribunal pour enfants

A. Organisation. 1. Composition : il est présidé par le **juge des enfants**, assisté de deux **assesseurs** choisis pour l'intérêt qu'ils portent aux questions de l'enfance. **2. Spécificité** : le juge des enfants suit le mineur de l'enquête à l'exécution de la mesure ; l'objectif est **éducatif** avant d'être répressif.

B. Compétence. 1. En matière pénale : délits et contraventions commis par des **mineurs**, et crimes commis par des mineurs dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. **2. En matière de protection** : mesures d'**assistance éducative** pour l'enfant en danger (santé, sécurité, moralité, éducation compromises). **3. En matière civile** : questions touchant l'**autorité parentale** et la garde liées à la protection de l'enfant.

C. Procédure et **D. Particularités** : audiences **non publiques** (huis clos), publicité des débats et de l'identité du mineur interdite, priorité aux **mesures éducatives** (remise aux parents, placement, liberté surveillée) ; la peine est atténuée en raison de la minorité (excuse de minorité).

IV. Le tribunal criminel

Institué par le **Code de procédure pénale** de 2018 (loi n° 2018-975), il a remplacé la cour d'assises pour juger les **crimes**.

- **A. Compétence. 1. Matérielle** : les **crimes** (meurtre, assassinat, viol, vol à main armée…), sur renvoi de la chambre d'instruction ; il ne peut statuer sur aucune autre accusation (article 262). **2. Territoriale** : les crimes commis dans le ressort de la juridiction. **3. Personnelle** : les personnes majeures renvoyées devant lui.
- **B. Procédure** : il siège par **sessions** ; le procureur fixe l'ouverture de chaque session ; les débats sont oraux et publics.
- **C. Particularités** : l'**appel** est porté devant la **chambre criminelle de la cour d'appel** (article 262), ce qui consacre le double degré de juridiction en matière criminelle.

V. Le Pôle pénal économique et financier (PPEF)

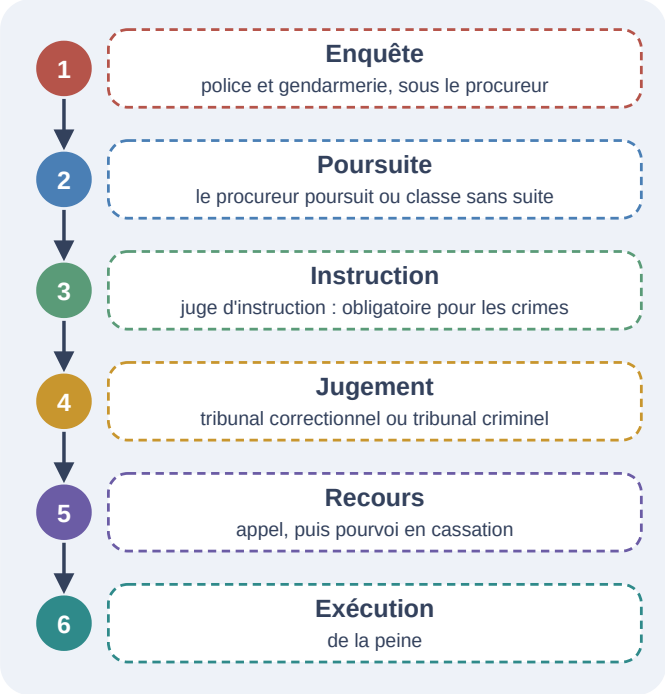
- **A. Organisation** : créé par la loi n° 2022-193 du 11 mars 2022 au sein du tribunal de première instance d'Abidjan ; il réunit un **parquet financier**, des **juges d'instruction** et des **chambres de jugement** spécialisés.
- **B. Compétence** : infractions économiques et financières **graves ou complexes** (blanchiment de capitaux, corruption, détournement de deniers publics, fraudes fiscales et douanières, escroqueries d'ampleur), avec une compétence **sur tout le territoire national**.
- **C. Objectifs** : lutter efficacement contre la **criminalité économique**, protéger les **finances publiques** et l'économie, répondre aux exigences internationales de lutte contre le blanchiment.
- **D. Particularités** : magistrats **spécialisés**, compétence nationale, coopération avec les cellules de renseignement financier (CENTIF).

QUI JUGE QUOI ?

Délits commis par un mineur → **tribunal pour enfants**. Crime commis par un majeur → **tribunal criminel**. Grande affaire de blanchiment ou de corruption → **PPEF**.

Les étapes du procès pénal

1. **Enquête** : police et gendarmerie, sous la direction du procureur.
2. **Poursuite** : le procureur poursuit ou classe sans suite.
3. **Instruction** : le juge d'instruction approfondit, obligatoire pour les crimes ; non-lieu ou renvoi.
4. **Jugement** : tribunal correctionnel (délits) ou tribunal criminel (crimes).
5. **Recours** : appel, pourvoi.
6. **Exécution** de la peine.



Les étapes du procès pénal

VOCABULAIRE

Relaxe devant le tribunal correctionnel, **acquittement** devant la juridiction criminelle, **non-lieu** prononcé par le juge d'instruction.

Exercice d'application

Un garçon de 16 ans commet un vol ; un adulte commet un meurtre ; un directeur détourne plusieurs milliards de deniers publics. Qui juge chacun ?

CORRIGÉ

Le **mineur** : le **tribunal pour enfants** (huis clos, priorité aux mesures éducatives). Le **meurtre** commis par un majeur : le **tribunal criminel**, après instruction obligatoire. Le **détournement** massif de deniers publics : le **Pôle pénal économique et financier (PPEF)**.

La cour d'appel et la cour d'appel de commerce

Sous-section II. La juridiction d'appel.

§ 1. La cour d'appel

I. Organisation. A. Composition.

Service	Organisation	Attributions du chef
1. Le siège	Un **premier président**, des présidents de chambre, des **conseillers**	Le **premier président** administre la cour, préside les audiences solennelles et les formations importantes, statue en référé au second degré, surveille les juridictions du ressort
2. Le parquet général	Un **procureur général**, des **avocats généraux**, des **substituts généraux**	Le **procureur général** exerce l'action publique devant la cour, anime et contrôle les procureurs de la République du ressort, veille à l'application de la loi pénale

B. Chambres spécialisées : chambres civiles, commerciale, sociale, correctionnelle, **chambre d'instruction** (contrôle des actes du juge d'instruction, renvoi devant le tribunal criminel), **chambre criminelle** (appel des décisions du tribunal criminel).

II. Compétence. A. Matérielle : elle juge les **appels** formés contre les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux de son ressort, en matière civile, sociale, commerciale et pénale. Elle **rejuge en fait et en droit** : elle **confirme** ou **infirme** (en tout ou en partie) le jugement. **B. Territoriale** : la Côte d'Ivoire compte **quatre** cours d'appel : **Abidjan, Bouaké, Daloa et Korhogo**.

III. Procédure : l'appel est formé dans un délai fixé par la loi ; il a un effet **suspensif** (le jugement n'est pas exécuté pendant l'appel, sauf exécution provisoire) et **dévolutif** (la cour est saisie de tout le litige). **IV. Particularités** : les décisions sont des **arrêts** ; les juges sont des **conseillers**.

§ 2. La cour d'appel de commerce

I. Organisation. A. Composition (loi n° 2016-1110, article 23) : un premier président, des présidents de chambre, des conseillers et des **conseillers consulaires**. **B. Chambres** : formation d'au moins un président de chambre, un conseiller et **trois conseillers consulaires** (article 29).

II. Compétence. A. Matérielle : les **appels** contre les jugements des tribunaux de commerce. **B. Territoriale** : elle siège à **Abidjan**.

III. Procédure : la cour statue dans un délai de **deux mois** ; l'appelant doit consigner la provision dans les quinze jours de la signification, sous peine de déchéance. **IV. Particularités** : présence de juges issus du monde des affaires, délais impératifs, recherche de **célérité** pour sécuriser les investissements.

Exercice d'application

Le tribunal de commerce d'Abidjan a rendu un jugement en premier ressort ; le tribunal de première instance de Daloa aussi. Devant quelle juridiction faire appel dans chaque cas ?

CORRIGÉ

Contre le jugement du **tribunal de commerce** : la **cour d'appel de commerce**, qui siège à Abidjan et statue dans un délai de deux mois.

Contre le jugement du **TPI de Daloa** : la **cour d'appel** dans le ressort de laquelle il se trouve (Daloa). L'appel a un **effet suspensif**, sauf exécution provisoire.

Le Conseil constitutionnel et la Cour des comptes

Sous-section III. La juridiction suprême.

§ 1. Le Conseil constitutionnel

I. Organisation (articles 128 à 130 de la Constitution).

Élément	Règle
A. Composition	Un **président** ; les **anciens Présidents de la République**, sauf renonciation expresse ; **six conseillers**
B. Nomination	Le président est nommé par le **Président de la République** ; trois conseillers par le Président de la République, **deux** par le président de l'**Assemblée nationale**, **un** par le président du **Sénat**
C. Durée du mandat	**Six ans non renouvelable** ; renouvellement **par moitié tous les trois ans**

II. Attributions et compétences.

- **A. Contrôle de constitutionnalité** : des lois avant promulgation (sur saisine), des lois organiques et des règlements des assemblées (obligatoirement), des engagements internationaux ; **exception d'inconstitutionnalité** soulevée par un justiciable devant une juridiction (article 135).
- **B. Régulation de la vie politique et électorale** : il contrôle la régularité de l'élection présidentielle et du référendum, arrête la liste définitive des candidats et proclame les résultats définitifs.
- **C. Litiges électoraux** : contentieux de l'élection du Président de la République, des députés et des sénateurs.
- **D. Autres compétences** : avis sur des projets de loi, régulation du fonctionnement des pouvoirs publics, déchéance des parlementaires.

III. Procédure : saisine par les autorités prévues par la Constitution ou par les justiciables (exception). Ses décisions ne sont **susceptibles d'aucun recours** et s'imposent à tous (articles 137 et 138).

§ 2. La Cour des comptes

I. Organisation. A. Composition : un **premier président**, des présidents de chambre, des **conseillers maîtres**, des conseillers référendaires et des auditeurs ; un **parquet** dirigé par un procureur général. **B. Nomination et mandat** : le premier président est nommé par le Président de la République pour **cinq ans renouvelable une fois** (article 153).

II. Compétence : institution supérieure de **contrôle des finances publiques** (article 152). Elle **juge les comptes** des comptables publics, contrôle la gestion des administrations, établissements publics et entreprises publiques, sanctionne les fautes de gestion, assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

III. Procédure : contrôle sur pièces et sur place, procédure **contradictoire**, arrêts et rapports publics. Au premier degré existent des **chambres régionales des comptes**.

Exercice d'application

Un candidat conteste les résultats de l'élection présidentielle. Un comptable public est soupçonné d'avoir mal tenu ses comptes. Quelle juridiction est compétente ?

CORRIGÉ

L'élection présidentielle : le **Conseil constitutionnel**, juge du contentieux de cette élection ; ses décisions ne sont susceptibles d'**aucun recours**.

Les comptes : la **Cour des comptes**, institution supérieure de contrôle des finances publiques, qui juge les comptes des comptables publics.

Cour de cassation, Conseil d'État et Tribunal des conflits

§ 3. La Cour de cassation

Depuis la révision constitutionnelle de 2020, la **Cour suprême** a été supprimée : la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes sont devenus des juridictions autonomes. La Cour de cassation est régie par la **loi organique n° 2020-967**.

I. Organisation. A. Composition (articles 16 à 27) : un **président** nommé par le Président de la République pour **cinq ans renouvelable une fois**, des présidents de chambre, des **conseillers**, des conseillers référendaires et des auditeurs (qui préparent les rapports sans voix délibérative) ; un **parquet général** dirigé par un procureur général ; un greffe. **B. Chambres spécialisées** (article 35) : chambres **civiles**, **commerciales**, **pénales** et **sociales**.

II. Compétence. A. Principale : elle statue sur les **pourvois en cassation** contre les décisions rendues **en dernier ressort** par les juridictions de l'ordre judiciaire (article 14). **B. Nature du contrôle** : elle est **juge du droit**, non du fait ; elle vérifie que la loi a été correctement appliquée et **unifie l'interprétation** du droit (articles 2 et 53). **C. Décisions** : elle **rejette** le pourvoi ou **casse** la décision, **avec renvoi** devant une autre juridiction ou **sans renvoi** (articles 66 à 69). Elle rend aussi des **avis** sur des questions de droit (article 15).

III. Procédure : le pourvoi est une voie de recours **extraordinaire** ; la Cour siège en audience ordinaire, en chambre mixte ou en assemblée plénière selon l'importance de la question (article 43).

Motifs de cassation	Sens
Violation de la loi	La règle a été mal interprétée ou mal appliquée
Incompétence, excès de pouvoir	Le juge a statué hors de ses pouvoirs
Défaut ou contradiction de motifs	La décision n'est pas ou mal motivée
Défaut de base légale	Les faits constatés ne suffisent pas à justifier l'application de la règle

§ 4. Le Conseil d'État

I. Organisation. A. Composition : un **président** nommé pour cinq ans renouvelable une fois (article 150), des présidents de section, des **conseillers d'État**, des conseillers référendaires et auditeurs ; un commissaire du Gouvernement ou parquet. **B. Sections spécialisées** : section du contentieux et section consultative. **C. Nomination** par le Président de la République.

II. Compétence. A. Contentieux administratif : plus haute juridiction de l'**ordre administratif** (article 149) ; il juge les recours pour excès de pouvoir contre les actes administratifs, les recours en appel ou en cassation contre les décisions des juridictions administratives. **B. Rôle consultatif** : il

donne des **avis** au Gouvernement sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret. **C. Décisions** : arrêts d'annulation, de rejet, de condamnation de l'Administration.

III. Procédure : écrite, **inquisitoire** (le juge dirige l'instruction), contradictoire.

§ 5. Le Tribunal des conflits

Régi par la **loi n° 2020-884** du 21 octobre 2020, il règle les **conflits de compétence** entre l'ordre **judiciaire** et l'ordre **administratif**.

- **A. Les membres titulaires** (articles 1 et 2) : **huit**, à parts égales : pour chaque ordre, son président, son président de chambre le plus ancien et deux conseillers.
- **B. Les membres suppléants** (article 3) : deux conseillers de la Cour de cassation et deux conseillers d'État.
- **C. La présidence** (article 4) : exercée **alternativement, tous les deux ans**, par le président de la Cour de cassation et le président du Conseil d'État.

Il tranche le **conflit positif** (l'Administration conteste la compétence du juge judiciaire), le **conflit négatif** (les deux ordres se sont déclarés incompétents) et la **contrariété de décisions** aboutissant à un déni de justice. Ses décisions s'imposent à toutes les juridictions (article 40).

Exercice d'application

La cour d'appel a condamné Awa sans expliquer pourquoi. Un arrêté du ministre lèse un fonctionnaire. Quel recours et devant qui ?

CORRIGÉ

Pour Awa : un **pourvoi en cassation** devant la **Cour de cassation**, pour **défaut de motifs**.

Pour le fonctionnaire : un **recours pour excès de pouvoir** devant le **Conseil d'État**, juge suprême de l'ordre administratif. Si les deux ordres se déclarent incompétents, le **Tribunal des conflits** tranche (conflit négatif).

Juridictions non permanentes : tribunal militaire et Haute Cour

Sous-section IV. Les juridictions non permanentes.

§ 1. Le tribunal militaire

I. Organisation. A. Composition : il associe des **magistrats** et des **militaires** (assesseurs) ; le ministère public y est exercé par un commissaire du Gouvernement. **B. Chambres ou formations de jugement** : formations de jugement selon la nature de l'infraction et le grade de la personne poursuivie.

II. Compétences. A. Matérielle : les **infractions militaires** (désertion, insoumission, abandon de poste, refus d'obéissance) et les infractions de droit commun commises par des militaires **dans le service** ou dans les établissements militaires. **B. Disciplinaire** : connaissance de certains manquements à la discipline militaire selon les textes. **C. Personnelle** : les **militaires**, les gendarmes et assimilés.

III. Procédure : enquête par la prévôté et la gendarmerie, poursuite par le commissaire du Gouvernement, jugement, voies de recours devant les juridictions supérieures.

§ 2. La Haute Cour de justice

I. Organisation (titre X de la Constitution).

- **A. Composition** (article 160) : des membres **élus en nombre égal** par l'**Assemblée nationale** et le **Sénat** parmi leurs membres ; elle est **présidée par le président de la Cour de cassation**.
- **B. Saisine** (article 161) : par une **résolution de mise en accusation** votée par le Parlement au scrutin secret, à la majorité des **deux tiers** pour le Président de la République, à la majorité **absolue** pour le Vice-Président et les membres du Gouvernement.
- **C. Rôle spécifique** : c'est une **juridiction d'exception** (article 156), qui ne siège que lorsqu'elle est saisie.

II. Compétences. A. Matérielle : la **haute trahison** pour le Président de la République (seul cas de sa responsabilité, article 157) ; les **crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions** pour le Vice-Président et les membres du Gouvernement (article 158). **B. Personnelle** : le **Président** et le **Vice-Président de la République**, les **membres du Gouvernement**.

III. Procédure : instruction, puis jugement ; elle est liée par la définition des crimes et délits et la détermination des peines prévues par les lois pénales.

À RETENIR

La compétence de la Haute Cour dépend de la **fonction** exercée au moment des faits, pas d'un rang honorifique : une personnalité ayant « rang de ministre » sans être membre du Gouvernement relève des juridictions ordinaires.

Exercice d'application

Un soldat déserte son poste. Un ministre en fonction est accusé de corruption commise dans l'exercice de ses fonctions. Qui juge ?

CORRIGÉ

Le soldat : le **tribunal militaire** (infraction militaire).

Le ministre : la **Haute Cour de justice**, compétente pour les crimes et délits commis par les membres du Gouvernement **dans l'exercice de leurs fonctions** ; elle est saisie par une résolution de mise en accusation du Parlement.

Les juridictions communautaires : CCJA, CEDEAO, UEMOA

Section II. Les juridictions communautaires. Elles appliquent le droit des organisations dont la Côte d'Ivoire est membre.

Sous-section I. La CCJA de l'OHADA

§ 1. Organisation : la **Cour commune de justice et d'arbitrage** siège à **Abidjan**. Ses juges sont élus par le Conseil des ministres de l'OHADA pour **sept ans non renouvelables**.

§ 2. Compétences. I. Juridictionnelle : elle statue en **cassation** sur les décisions des juridictions nationales d'appel rendues en application des **Actes uniformes** ; si elle casse, elle **évoque** et statue au fond (pas de renvoi). **II. Consultative** : avis sur l'interprétation des Actes uniformes, à la demande des États ou des juridictions nationales. **III. D'arbitrage** : elle administre des procédures d'**arbitrage** et accorde l'exequatur aux sentences rendues sous son égide.

§ 3. Procédure : écrite, avec ministère d'avocat ; ses arrêts ont l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire dans tous les États membres.

Sous-section II. La Cour de justice de la CEDEAO

I. Organisation : siège à **Abuja** (Nigeria) ; juges désignés par la Conférence des chefs d'État pour un mandat non renouvelable. **II. Compétences. A. Contentieuse** : interprétation et application des textes de la Communauté, litiges entre États, recours contre les institutions et, depuis 2005, **violations des droits de l'homme** dans les États membres, sur requête des **particuliers**. **B. Consultative** : avis juridiques à la demande des institutions ou des États. **C. Arbitrage** : elle peut connaître de différends soumis à l'arbitrage. **III. Procédure** : requête écrite, phase orale, arrêts obligatoires.

Sous-section III. La Cour de justice de l'UEMOA

I. Organisation : siège à **Ouagadougou** (Burkina Faso) ; un juge par État membre. **II. Compétences. A. Contentieuse** : recours en manquement contre un État, recours en annulation contre les actes de l'Union, **renvoi préjudiciel** des juridictions nationales sur l'interprétation du droit communautaire. **B. Consultative** : avis sur la conformité d'accords ou de projets de textes au droit de l'Union.

Cour	Siège	Matière
CCJA	Abidjan	Droit des affaires (OHADA)
Cour de justice de la CEDEAO	Abuja	Intégration régionale, droits de l'homme
Cour de justice de l'UEMOA	Ouagadougou	Droit économique et monétaire de l'Union

Exercice d'application

Une société ivoirienne perd en appel un litige fondé sur un Acte uniforme OHADA. Devant quelle juridiction se pourvoir ? Où siège-t-elle ?

CORRIGÉ

Devant la **Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)** de l'OHADA, qui statue en cassation sur les décisions d'appel rendues en application des **Actes uniformes** ; elle siège à **Abidjan**. Si elle casse, elle **évoque** et statue sur le fond.

Deuxième partie · Les acteurs de la justice

Chapitre I · Les magistrats

Les magistrats du siège et du parquet

Deuxième partie : les acteurs de la justice. Chapitre I, section I : les différents types de magistrats.

§ 1. Les magistrats du siège

I. Principes fondamentaux : **A. L'indépendance** (ils ne reçoivent aucun ordre et sont inamovibles) ; **B. L'impartialité** ; **C. L'obligation de motivation** des décisions ; **D. La soumission à la loi** (ils appliquent la loi, même s'ils la désapprouvent).

II. Rôles et missions : **A. Rôle général** : **juger**, c'est-à-dire trancher les litiges et prononcer les peines. **B. Missions principales** : diriger les débats, instruire, statuer, protéger les personnes vulnérables (mineurs, majeurs protégés), contrôler l'exécution.

III. Exemples : **A. Au TPI** : président, vice-président, juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge des tutelles, juge de l'exécution. **B. Dans les juridictions supérieures** : premier président, président de chambre, conseiller. **C. Dans les juridictions spécialisées** : juges du PPEF, juges du tribunal de commerce.

§ 2. Les magistrats du parquet

I. Principes fondamentaux : **A. La hiérarchie** (ils sont soumis à l'autorité de leurs supérieurs et du ministre de la Justice) ; **B. La mission d'intérêt général** (ils représentent la société) ; **C. L'indépendance relative** (« la plume est serve, mais la parole est libre » : ils suivent les instructions écrites mais requièrent librement à l'audience) ; **D. L'opportunité des poursuites** (le procureur décide de poursuivre ou de **classer sans suite**).

II. Rôles et missions : **A. Rôle général** : défendre l'**ordre public** et l'intérêt de la société. **B. Missions principales** : recevoir les plaintes et dénonciations, diriger la police judiciaire, déclencher l'action publique, requérir, exécuter les peines, intervenir dans certaines affaires civiles (état des personnes, mineurs).

III. Exemples : **A. Au TPI** : procureur de la République, substituts. **B. À la cour d'appel** : procureur général, avocats généraux, substituts généraux. **C. Aux juridictions suprêmes** : procureur général près la Cour de cassation, avocats généraux.

	Siège	Parquet
Rôle	Juger	Poursuivre, requérir
Position à l'audience	Assis (« magistrature assise »)	Debout (« magistrature debout »)
Statut	Indépendant, inamovible	Hiérarchisé, amovible

Exercice d'application

À l'audience, qui est assis et qui se lève ? Qui peut recevoir des instructions du ministre de la Justice ?

CORRIGÉ

Les **magistrats du siège** jugent : c'est la **magistrature assise** ; ils sont indépendants et inamovibles.

Les **magistrats du parquet** se lèvent pour requérir : c'est la **magistrature debout**. Hiérarchisés, ils peuvent recevoir des instructions écrites, mais « la plume est serve, la parole est libre ».

Recrutement, formation et carrière des magistrats

Section II. Le recrutement des magistrats

§ 1. Le recrutement par voie de concours : voie principale. Le concours d'accès à la magistrature est ouvert aux titulaires d'un diplôme de droit (au moins la licence ou le master, selon les textes en vigueur), de nationalité ivoirienne, jouissant de leurs droits civiques et de bonne moralité, dans les conditions d'âge fixées par le statut.

§ 2. Le recrutement direct : exceptionnel, **sur titre**, pour des juristes expérimentés (docteurs en droit, enseignants, avocats, greffiers en chef ayant une longue ancienneté), après avis de la commission compétente.

§ 3. La formation des magistrats

I. Admission : les lauréats du concours entrent à l'**Institut national de formation judiciaire (INFJ)** comme **auditeurs de justice**.

II. Durée et structure : **A. Formation théorique** (procédure, rédaction des décisions, déontologie) ; **B. Stage pratique** dans les juridictions, au parquet, dans les cabinets d'instruction, chez les auxiliaires de justice ; **C. Évaluation** (examens et classement de sortie) ; **D. Spécialisation** (siège, parquet, instruction, mineurs, affaires économiques).

§ 4. L'affectation des magistrats

I. Critères d'affectation : classement de sortie, besoins des juridictions, vœux exprimés, avis du **Conseil supérieur de la magistrature** (article 146 de la Constitution).

II. Critères d'avancement :

1. **A. L'ancienneté** dans le grade et dans la fonction.
2. **B. Le mérite et la compétence professionnelle** : évaluations, qualité des décisions.
3. **C. La formation et la spécialisation** : formations continues suivies.
4. **D. Les postes à responsabilité et fonctions exercées** : chef de juridiction, juge d'instruction.
5. **E. Le respect de la déontologie** : absence de sanctions disciplinaires.

Exercice d'application

Comment devient-on magistrat en Côte d'Ivoire ? Décris les étapes.

CORRIGÉ

1. **Concours** d'accès à la magistrature, ouvert aux diplômés en droit (voie principale ; le recrutement direct sur titre est exceptionnel). 2. Formation à l'**INFJ** comme **auditeur de justice** :

formation théorique puis stages. 3. **Affectation** selon le classement, les besoins et l'avis du **Conseil supérieur de la magistrature**, puis prestation de serment.

Contraintes, droits et avantages des magistrats

Section III. § 1. Les contraintes

I. Les interdictions.

- **A. Traiter une affaire concernant un proche** : un magistrat ne peut juger une affaire où il a un lien de parenté, d'alliance ou d'intérêt avec une partie (sinon récusation).
- **B. Les transactions sur les droits litigieux** : il ne peut acquérir des droits faisant l'objet d'un procès devant sa juridiction (article 1597 du Code civil).
- **C. Régler ses intérêts personnels par un acte de sa fonction** : il ne peut user de ses fonctions à son profit.
- **D. La cessation du travail** : toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions est interdite (droit de grève exclu).
- **E. Faire de la politique** : toute activité politique et toute manifestation d'hostilité au régime sont interdites.

II. Les incompatibilités. A. Principe : la fonction de magistrat est incompatible avec tout **mandat électif**, toute **fonction publique** ou **activité professionnelle**, notamment **commerciale**. **B. Exceptions** : **1. Activités soumises à autorisation** : enseignement, travaux d'arbitrage ou d'expertise désignés, participation à des commissions administratives. **2. Activités libres** : production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

III. Les obligations. A. Le secret professionnel (et le secret des délibérations). **B. L'obligation de réserve** (modération dans l'expression publique). **C. L'obligation de résidence** au siège de la juridiction. **D. L'obligation de porter le costume d'audience** (robe).

§ 2. Les droits et les avantages

I. Les droits : **A. La rémunération** (traitement et indemnités) ; **B. La protection** de l'État contre les menaces, outrages et attaques liés à leurs fonctions ; **C. Le droit de s'associer** (associations et syndicats professionnels de magistrats).

II. Les avantages : **A. Pécuniaires** (indemnités de fonction, de logement, primes) ; **B. Sociaux** (congés, couverture sociale, pension de retraite).

Les degrés de parenté

On compte un degré par génération. En ligne collatérale, on remonte à l'ancêtre commun, puis on redescend, sans compter l'ancêtre.

Parent	Ligne	Degré
Père, mère, enfant	Directe	1er
Grand-parent, petit-enfant	Directe	2e
Frère, sœur	Collatérale	2e
Oncle, tante, neveu, nièce	Collatérale	3e
Cousin germain	Collatérale	4e

Exercice d'application

Un juge veut être élu conseiller municipal tout en restant magistrat ; un autre veut juger une affaire où son frère est partie. Le peuvent-ils ?

CORRIGÉ

Non pour le premier : la fonction de magistrat est **incompatible** avec tout **mandat électif**.

Non pour le second : un magistrat ne peut juger une affaire concernant un **proche** (le frère est parent au **2e degré** en ligne collatérale).

La responsabilité des magistrats

Section IV. La responsabilité des magistrats

§ 1. La responsabilité civile. Le magistrat n'est pas personnellement poursuivi par les justiciables pour ses fautes de service : c'est l'**État** qui répond du fonctionnement défectueux de la justice (déni de justice, faute lourde), quitte à se retourner contre le magistrat fautif. L'**erreur judiciaire** reconnue ouvre droit à réparation, selon le préjudice matériel et moral réellement subi.

§ 2. La responsabilité pénale. Le magistrat qui commet une infraction (corruption, concussion, forfaiture, déni de justice) est poursuivi selon des règles de **privilège de juridiction** destinées à éviter qu'il soit jugé par ses collègues directs.

§ 3. La sanction disciplinaire.

- **I. Les fautes disciplinaires** : tout manquement aux devoirs de l'état de magistrat, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité (retards injustifiés, partialité, violation du secret, comportement indigne).
- **II. La procédure** : **A. Saisine des organes de discipline** : **1.** par les **avertissements** que peuvent donner certaines autorités (chefs de cour, ministre de la Justice) en dehors de toute procédure ; **2.** par la saisine du **Conseil supérieur de la magistrature**, qui statue en matière disciplinaire (article 146 de la Constitution). **B. Mise en œuvre** : enquête, communication du dossier au magistrat, assistance d'un défenseur, audition.
- **III. Le prononcé** : sanctions graduées (réprimande, déplacement d'office, retrait de certaines fonctions, abaissement d'échelon, rétrogradation, mise à la retraite d'office, révocation) ; les décisions du CSM sont susceptibles de recours.

FIGURE DE MAGISTRAT

Giovanni Falcone (1939-1992), juge d'instruction à Palerme, a mené avec Paolo Borsellino la lutte judiciaire contre la mafia et préparé le « maxi-procès » de 1986-1987. Assassiné le 23 mai 1992, il reste un symbole de l'**indépendance** et du **courage** du juge.

Exercice d'application

Un justiciable estime qu'un juge a commis une faute de service qui lui a causé un préjudice. Peut-il poursuivre le juge personnellement ?

CORRIGÉ

Non : pour ses fautes de service, le magistrat n'est pas poursuivi personnellement par le justiciable ; c'est l'**État** qui répond du fonctionnement défectueux de la justice.

Le magistrat reste exposé à une **sanction disciplinaire** et, s'il commet une infraction (corruption, déni de justice), à une **responsabilité pénale** selon des règles de privilège de juridiction.

Chapitre II · Les auxiliaires de justice

Les avocats

Chapitre II : les auxiliaires de justice. Section I : les avocats. La profession est harmonisée dans l'espace UEMOA par le **règlement n° 05/2014/CM/UEMOA**.

§ 1. L'accès à la profession

I. Le stage : le candidat titulaire d'un **master** ou d'une maîtrise en droit et du **certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA)** prête serment et effectue un **stage** auprès d'un avocat confirmé, avant son inscription au **tableau** de l'Ordre. **II. Les dérogations** : certains juristes expérimentés sont dispensés du CAPA et/ou du stage (professeurs agrégés de droit, anciens magistrats ayant une longue ancienneté), après une formation déontologique.

§ 2. Contraintes et droits

I. Les contraintes. A. Les incompatibilités : la profession est incompatible avec toute activité **commerciale**, tout emploi **salarié** (sauf chez un autre avocat) et toute **fonction publique**. **B. Les obligations** : secret professionnel, indépendance, loyauté, confraternité, conscience et probité, assurance de responsabilité, tenue d'une comptabilité des fonds des clients.

II. Les droits de l'avocat :

Droit	Contenu
A. Exercer librement	Choisir ses clients et sa manière de défendre
B. Plaider et assister	Représenter et défendre devant toutes les juridictions
C. Respect du secret professionnel	Ses correspondances avec le client sont couvertes ; perquisition seulement en présence du **bâtonnier**

D. Accès au dossier	Consulter la procédure pour préparer la défense
E. Communication avec son client	Même détenu, librement et confidentiellement
F. Rémunération	Des **honoraires** convenus avec le client
G. Liberté d'expression	**Immunité** de parole et d'écrit dans la défense
H. Grève et manifestation	Mouvements collectifs décidés par l'Ordre
I. Protection professionnelle	Protection contre les entraves à l'exercice de sa mission

§ 3. La responsabilité de l'avocat

I. Civile : il répond des fautes commises dans l'exécution de son mandat (délai de recours manqué, mauvais conseil) ; d'où l'**assurance obligatoire**. **II. Pénale** : pour les infractions commises (violation du secret, escroquerie, détournement des fonds des clients). **III. Disciplinaire** : prononcée par le **conseil de l'Ordre**, présidé par le **bâtonnier** (chef de l'Ordre élu), avec recours devant la cour d'appel : avertissement, blâme, suspension, radiation.

Exercice d'application

Un avocat laisse passer le délai d'appel de son client. Un autre veut ouvrir une boutique de téléphones. Que risquent-ils ?

CORRIGÉ

Le délai manqué engage la **responsabilité civile** de l'avocat envers son client ; d'où son **assurance obligatoire**.

La boutique : la profession d'avocat est **incompatible** avec toute **activité commerciale** ; il s'expose à des sanctions disciplinaires.

Le notaire

Section II. Le **notaire** est un **officier public** chargé de rédiger les actes auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'**authenticité**.

§ 1. L'accès à la profession

I. Conditions : nationalité ivoirienne, diplôme de droit (master ou équivalent), formation et **stage** notarial, examen d'aptitude, moralité, nomination par l'État à un **office** et prestation de serment. **II. Régime dérogatoire** : certains candidats (anciens magistrats, professeurs de droit, clercs de notaire ayant une longue expérience) bénéficient de dispenses partielles.

§ 2. Les attributions

I. L'établissement des actes : ventes immobilières, donations, testaments, contrats de mariage, statuts de sociétés, prêts hypothécaires, actes de notoriété dans les successions. **II. La conservation et la délivrance des actes** : il conserve les **minutes** (originaux) et délivre des **copies authentiques** et des **copies exécutoires**.

§ 3. Contraintes et avantages

I. Les contraintes. A. Abstentions et interdictions : 1. le notaire doit s'abstenir en cas de **conflit d'intérêts**, de **défaut d'impartialité** (acte concernant un parent) ou d'**acte manifestement illicite ou frauduleux** ; 2. il lui est interdit d'exercer des **activités incompatibles**, de faire de la **publicité** et du **démarchage**, de **violer le secret professionnel** et d'avoir une **conduite contraire à la dignité** de la profession.

B. Les incompatibilités : avec les activités **commerciales**, les **fonctions publiques**, les autres **professions libérales**, et incompatibilités **familiales** (deux parents proches ne peuvent être associés dans certains cas ou instrumenter l'un pour l'autre).

C. Les obligations : 1. **résidence** au siège de l'office ; 2. **assurance de responsabilité** ; 3. **présence** effective à l'office ; 4. tenue d'une **comptabilité** (fonds des clients) ; 5. obligation de **ne pas présenter de successeur** de son propre chef (la nomination relève de l'État).

II. Droits et privilèges. A. Les droits : 1. percevoir des **honoraires** ; 2. un **congé annuel** ; 3. une **garantie de responsabilité civile** ; 4. une **carte professionnelle**. **B. Les privilèges** : 1. le **droit d'instrumenter** (conférer l'authenticité) ; 2. la **force légale de l'acte notarié** (il fait foi jusqu'à inscription de faux et peut être exécutoire) ; 3. des **émoluments réglementés** (tarif fixé par l'État) ; 4. une **protection fonctionnelle**.

§ 4. La responsabilité du notaire

I. Civile : faute dans la rédaction (nullité de l'acte), manquement au **devoir de conseil**. **II. Pénale** : faux en écriture authentique, détournement de fonds. **III. Disciplinaire** : **A. Fautes** : manquements aux devoirs professionnels ; **B. Sanctions** : rappel à l'ordre, censure, suspension, destitution.

Exercice d'application

Quels actes un étudiant devra-t-il passer devant notaire dans sa vie ? Donne trois exemples et dis ce que leur apporte le notaire.

CORRIGÉ

Une **vente immobilière**, un **contrat de mariage**, une **donation** ou un **testament**, les **statuts** d'une société, un **prêt hypothécaire**.

Le notaire leur donne l'**authenticité** : l'acte fait foi jusqu'à **inscription de faux** et peut avoir **force exécutoire**. Il conserve l'original et doit **conseiller** les parties.

Le commissaire de justice

Section III. Le **commissaire de justice**, créé par la **loi n° 2018-974**, réunit les anciennes professions d'**huissier de justice** et de **commissaire-priseur**. C'est un **officier public et ministériel**.

§ 1. L'accès à la profession : diplôme de droit, stage professionnel, examen d'aptitude, moralité, nomination à un office et prestation de serment.

§ 2. La mission

Missions judiciaires	Missions extrajudiciaires
Signifier les actes de procédure (assignations, jugements)	Dresser des **constats** à la demande des particuliers (état des lieux, malfaçons, contenu d'un site internet)
Exécuter les décisions de justice et titres exécutoires : saisies, expulsions	**Recouvrement amiable** des créances
Service des audiences	**Ventes aux enchères** publiques de meubles (ancien rôle du commissaire-priseur), inventaires et prisées

§ 3. La responsabilité

I. Civile : pour les fautes commises (nullité d'un acte mal signifié, saisie irrégulière). **II. Pénale** : pour les infractions (faux, détournement des sommes recouvrées, violences). **III. Disciplinaire** : sanctions prononcées par les instances de la profession et la juridiction compétente.

Exercice d'application

Un bailleur veut faire constater l'état d'un appartement, puis faire exécuter un jugement d'expulsion. À qui s'adresser ?

CORRIGÉ

Au **commissaire de justice** (loi n° 2018-974), qui réunit les anciens huissiers et commissaires-priseurs : il dresse le **constat** (mission extrajudiciaire) et **exécute** le jugement (mission judiciaire), après l'avoir signifié.

Le greffier

Section IV. Le **greffier** est un fonctionnaire de justice qui **assiste le juge** et **authentifie** les actes de la juridiction. Sans lui, l'audience n'est pas valablement tenue.

§ 1. Conditions d'accès : nationalité ivoirienne, diplôme de droit, **concours** de l'INFJ, formation, prestation de serment.

§ 2. Les positions : **I. Activité** (il exerce ses fonctions) ; **II. Détachement** (il sert temporairement hors de son corps) ; **III. Disponibilité** (il cesse temporairement ses fonctions, sans traitement) ; **IV. Sous les drapeaux** (il accomplit ses obligations militaires).

§ 3. Les attributions

I. Attributions judiciaires	II. Attributions administratives
A. Rédaction et conservation des actes : procès-verbaux d'audience, minutes des jugements	**A. Gestion du greffe** : organisation du service
B. Assistance aux magistrats : il tient la plume à l'audience	**B. Communication et délivrance des documents** : copies, extraits, **grosses**
C. Signification des actes judiciaires dans les cas prévus par la loi	**C. Suivi administratif des procédures** : enrôlement, registres
D. Constatations judiciaires : il authentifie ce qui s'est passé	**D. Gestion du personnel du greffe**
E. Transmission des actes et suivi des dossiers	**E. Tenue des archives**

VOCABULAIRE

Minute : l'original du jugement, conservé au greffe. **Grosse** : la copie revêtue de la **formule exécutoire**, qui permet l'exécution forcée.

§ 4. Contraintes et avantages

I. Les contraintes : **A. L'obligation de prêter serment** ; **B. Les incompatibilités** (activités commerciales, autres emplois) ; **C. Le port du costume** à l'audience. **II. Droits et avantages** : traitement, primes, carrière, protection de l'État.

§ 5. Le régime de responsabilité

I. Civile : l'État répond de ses fautes de service. **II. Pénale** : faux, corruption, perte ou destruction de pièces. **III. Disciplinaire** : sanctions de la fonction publique judiciaire (avertissement, blâme, suspension, révocation).

Exercice d'application

Après le jugement, Koffi veut faire saisir les biens de son débiteur. Quel document doit-il obtenir, auprès de qui ?

CORRIGÉ

Il doit obtenir la **grosse** du jugement, copie revêtue de la **formule exécutoire**, délivrée par le **greffier**. L'original, la **minute**, reste conservé au greffe.

Lexique

Les notions essentielles de la matière, par ordre alphabétique.

Auditeur de justice
Magistrat en formation

Bâtonnier
Chef de l'Ordre des avocats

CAPA
Certificat d'aptitude à la profession d'avocat

Cassation sans renvoi
La Cour casse sans renvoyer, rien ne restant à juger

CCJA
Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, à Abidjan

Chambre du conseil
Formation qui statue hors la présence du public

Collégialité
Décision rendue par plusieurs juges

Commissaire de justice
Signifie, exécute, dresse des constats (loi n° 2018-974)

Conflit négatif
Les deux ordres se déclarent incompétents

Conseil constitutionnel
Contrôle de constitutionnalité et contentieux électoral ; mandat de 6 ans

Conseil d'État
Sommet de l'ordre administratif ; rôle consultatif

Conseil de surveillance
Organe de suivi et de discipline des juridictions de commerce

Contradictoire
Chaque partie connaît et discute les arguments de l'autre

Cour d'appel de commerce
Juge les appels des tribunaux de commerce, à Abidjan

Cour de cassation
Juge du droit ; casse ou rejette

Cour de justice de l'UEMOA
À Ouagadougou ; renvoi préjudiciel

Cour de justice de la CEDEAO
À Abuja ; ouverte aux particuliers pour les droits de l'homme

Cour des comptes
Contrôle des finances publiques ; juge les comptes

Cours d'appel
Abidjan, Bouaké, Daloa, Korhogo

CSM
Conseil supérieur de la magistrature : carrière et discipline

Dépens
Frais tarifés du procès, en principe à la charge du perdant

Déport
Le juge se retire de lui-même

Double degré de juridiction
Droit de faire rejuger l'affaire en fait et en droit

Greffier
Assiste le juge et authentifie les actes

Grosse
Copie revêtue de la formule exécutoire

Haute Cour de justice
Juge le Président (haute trahison), le Vice-Président et les ministres

Impartialité objective
Le juge ne doit pas paraître partial

Inamovibilité
Le juge du siège ne peut être déplacé sans son consentement

INFJ
Institut national de formation judiciaire

Juge consulaire
Commerçant siégeant au tribunal de commerce

Juge des enfants
Préside le tribunal pour enfants ; mesures éducatives

Légalité
Seule la loi crée les juridictions et fixe leur compétence

Minute
Original d'un acte ou d'un jugement

Notaire
Officier public qui confère l'authenticité aux actes

Obligation de réserve
Modération du magistrat dans l'expression publique

Opportunité des poursuites
Le procureur choisit de poursuivre ou de classer

Organisation judiciaire
Règles sur les juridictions et le statut de ceux qui rendent la justice

PPEF
Pôle pénal économique et financier (loi n° 2022-193)

Premier président
Chef du siège d'une cour

Procureur général
Chef du parquet d'une cour

Récusation
Demande d'écarter un juge suspect de partialité

Relaxe / acquittement / non-lieu
Tribunal correctionnel / juridiction criminelle / juge d'instruction

Séparation des pouvoirs
Législatif, exécutif et judiciaire confiés à des organes distincts

Spécialisation objective
Par matière : commerce, travail, PPEF

Spécialisation subjective
Par la qualité des parties : mineurs, militaires, ministres

TPI
Tribunal de première instance : juridiction de droit commun

Tribunal criminel
Juge les crimes en premier ressort

Tribunal des conflits
Règle les conflits de compétence entre les deux ordres (loi n° 2020-884)

Tribunal du travail
Juridiction paritaire des litiges individuels du travail

Tribunal militaire
Juge les infractions militaires et celles commises en service

Unicité
Unité de la fonction de juger, du statut, de la hiérarchie et du sommet